

■ 군인 재해보상법 시행령 [별표 1] <개정 2024. 4. 23.>

군인 또는 군인이었던 사람에 의한 부양사실의 인정기준(제2조 관련)

| 대상자                                       | 인정기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 배우자                                    | 1. 가족관계기록사항에 관한 증명서상 배우자인 경우: 인정<br>2. 가족관계기록사항에 관한 증명서상 배우자가 아닌 경우: 사실상 혼인관계 존재확인 판결에 따라 사실혼이 인정되는 경우에만 인정                                                                                                                                                                                                                 |
| 나. 25세 미만인 자녀                             | 1. 가족관계기록사항에 관한 증명서상 자녀인 경우: 인정<br>2. 가족관계기록사항에 관한 증명서상 자녀가 아닌 경우: 친생자관계 존부 확인 판결 등 법원의 재판에 따라 친자관계가 인정되는 경우에만 인정                                                                                                                                                                                                           |
| 다. 부모                                     | 1. 가족관계기록사항에 관한 증명서상 부모인 경우: 인정<br>2. 가족관계기록사항에 관한 증명서상 부모가 아닌 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에만 인정<br>가. 주민등록표상 주소가 같았던 경우<br>나. 주민등록표상 주소가 달랐던 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우<br>1) 군인 또는 군인이었던 사람의 주소에서 사실상 주거와 생계를 같이 하였던 것으로 인정되는 경우<br>2) 취학·요양·주거의 형편 또는 근무형편 등으로 주거를 달리하고 있었으나 생활비·요양비 등 생계의 기반이 되는 경제적인 지원이 이루어지고 있었다고 인정되는 경우 |
| 라. 손자녀·조부모 및 상이등급에 해당하는 장애가 있는 25세 이상인 자녀 | 1. 주민등록표상 주소가 같았던 경우: 인정<br>2. 주민등록표상 주소가 달랐던 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에만 인정<br>가. 군인 또는 군인이었던 사람의 주소에서 사실상 주거와 생계를 같이 하였던 것으로 인정되는 경우<br>나. 취학·요양·주거의 형편 또는 근무형편 등으로 주거를 달리하고 있었으나 생활비·요양비 등 생계의 기반이 되는 경제적인 지원이 이루어지고 있었다고 인정되는 경우                                                                                       |